Finanças Corporativas II

Tópico: Sistema Financeiro

Aula: Instrumentos financeiros

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Valores mobiliários

Valores mobiliários são instrumentos financeiros definidos no art. 2º da Lei nº 6.385/76 e suas alterações posteriores, compreendendo, entre outros: ações, debêntures, bônus de subscrição, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, notas comerciais, cotas de fundos de investimento, contratos futuros, de opções e demais derivativos, bem como contratos de investimento coletivo ofertados publicamente que confiram direito de participação, parceria ou remuneração.

Valores mobiliários

Inserem-se nessa categoria, por exemplo, os certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e os certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), assim como os certificados de investimento audiovisual e as cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), entre outros instrumentos previstos em lei ou regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Lei exclui como valores mobiliários

Para fins de regulação e fiscalização, a legislação brasileira exclui da definição de valores mobiliários os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, bem como os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, ressalvadas as debêntures. Assim, instrumentos como as letras de crédito imobiliário (LCI) e as letras de crédito do agronegócio (LCA) não se enquadram como valores mobiliários segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Títulos da Dívida Pública Federal, Estadual ou Municipal

Os títulos da dívida pública federal são emitidos e administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão integrante do Ministério da Fazenda, no âmbito da gestão da dívida pública mobiliária da União. Tais instrumentos integram o regime jurídico próprio do Sistema Financeiro Nacional e, em razão de sua natureza jurídica, não se qualificam como valores mobiliários nos termos da Lei nº 6.385/76, sujeitando-se a disciplina normativa distinta daquela aplicável aos instrumentos emitidos por entidades privadas no mercado de capitais.

Títulos da Dívida Pública Federal, Estadual ou Municipal

A disciplina da dívida pública federal decorre do arcabouço constitucional e infraconstitucional aplicável ao Sistema Financeiro Nacional, incluindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e a atuação operacional do Banco Central do Brasil.

No que se refere à dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sua emissão depende de autorização do respectivo Poder Legislativo, observados os limites e condições fixados pelo Senado Federal, nos termos da Constituição da República e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Títulos de Responsabilidade de Instituições Financeiras (exceto debêntures)

Regulação pelo Banco Central: As instituições financeiras são reguladas principalmente pelo Banco Central do Brasil, que estabelece as normas e supervisiona suas operações, incluindo a emissão de títulos cambiais, Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), entre outros.

Natureza dos Títulos: Títulos cambiais, CDBs e LCIs, têm uma função específica de captação de recursos para operações financeiras e de crédito das instituições bancárias. A regulação pelo Banco Central visa assegurar a solidez e a estabilidade do sistema financeiro.

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

LCA – **NÃO É** valor mobiliário

- **Emissão**: Emitido por instituições financeiras.
- **Lastro**: Lastreado em créditos do agronegócio.
- **Regulação**: Regulamentado pelo Banco Central do Brasil.
- **Finalidade**: Captar recursos para financiar operações de crédito rural e outras atividades ligadas ao agronegócio.
- **Investidores**: Disponível para investidores em geral.
- **Isenção Fiscal**: Isenção de imposto de renda para pessoas físicas sobre os rendimentos.
- **Riscos**: Envolve risco de crédito da instituição financeira emissora.
- **Negociação**: Pode ser negociado no mercado secundário, mas geralmente tem liquidez menor em comparação aos CRA.

Obs: pode ser feito paralelo com as LCI – Letras de Crédito Imobiliário

Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

CRA – **É** valor mobiliário

- **Emissão**: Emitido por companhias securitizadoras.
- **Lastro**: Lastreado em direitos creditórios originados de operações do agronegócio, como contratos de compra e venda de produtos agrícolas.
- **Regulação**: Regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- **Finalidade**: Captar recursos para financiar atividades relacionadas ao agronegócio.
- **Investidores**: Disponível para investidores qualificados e não qualificados.
- **Isenção Fiscal**: Isenção de imposto de renda para pessoas físicas sobre os rendimentos.
- **Riscos**: Envolve risco de crédito dos devedores dos direitos creditórios que lastreiam o título.
- **Negociação**: Negociado no mercado de capitais.

Obs: pode ser feito paralelo com as CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários

CRA x LCA

- **Emissores**: CRA é emitido por companhias securitizadoras, enquanto LCA é emitido por instituições financeiras.
- **Regulação**: CRA é regulado pela CVM e LCA é regulado pelo Banco Central do Brasil.
- **Lastro**: Ambos são lastreados em operações do agronegócio, mas a natureza dos direitos creditórios pode variar.
- **Liquidez**: CRA geralmente tem maior liquidez no mercado de capitais do que LCA.
- Uma das diferenças importantes entre os CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e outros títulos, como as LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), é a segregação dos direitos creditórios dos ativos da companhia securitizadora. A estrutura de patrimônio separado, implica a segregação dos direitos creditórios em relação ao patrimônio da companhia emissora, mitigando o risco de confusão patrimonial.

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

FIDC – **É** valor mobiliário

Os FIDCs constituem modalidade de fundo de investimento destinada à aquisição de direitos creditórios originados de atividades empresariais diversas, como operações comerciais, industriais, financeiras ou de prestação de serviços.
Estruturalmente, o FIDC organiza-se sob a forma de condomínio, podendo adotar regime aberto — com possibilidade de resgate de cotas — ou fechado, hipótese em que as cotas somente são negociáveis no mercado secundário.

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

A regulamentação do instrumento decorre da disciplina estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, exigindo que parcela substancial de seu patrimônio seja alocada em direitos creditórios, caracterizando sua natureza de fundo de recebíveis.

Em razão da complexidade e dos riscos associados à estrutura, determinados FIDCs são direcionados a investidores qualificados ou profissionais, conforme a classificação regulatória aplicável.